



P E N E T A P A N

Nomor 306/Pdt.P/2025/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

Anisa Fitri Handayani, Tempat / tanggal lahir : Bogor, Tanggal 28 Januari 1999, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Perum PasPampres Blok A1 No2 Rt3/Rw8 Desa Situsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Juni 2025 dalam Register Nomor 306/Pdt.P/2025/PN Cbi, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama JOKO PRIYATNO dan KAESIH NUR MULYANI yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu : Anisa Fitri Handayani Binti Joko Priyatno bin Subana;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu JOKO PRIYATNO (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 SEPTEMBER,1999 di Jakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Jati Barang, kabupaten Indramayu;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum JOKO PRIYATNO belum dibuatkan Akte Kematian ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 306/Pdt.P /2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum JOKO PRIYATNO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Grogol Utara Jakarta Selatan pada Tanggal 21 September 1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : JOKO PRIYATNO karena sakit dan dikebumikan di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Kertas Maya, kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Cibinong, Bogor, Jawa Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama JOKO PRIYATNO tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat (**bukti P-1 sampai dengan P-6**) berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya maupun bukti yang berupa fotokopi dari fotokopi juga telah sesuai sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3201076801990004, atas nama Annisa Fitri Handayani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3201072807210007, atas nama Kepala Keluarga Annisa Fitri Handayani, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 28-07-2021 diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 306/Pdt.P /2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No. 1270/051/XII/2022 atas nama Luxfia Alfianto dengan Annisa Fitri Handayani, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cileungsi, Bogor, tanggal 15 Maret 2023, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran No. 127/2000 atas nama Annisa Fitri Handayani, anak pertama dari ayah Joko Priyatno dan ibu Kesih Nur Mulyani, di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor tanggal 31 Januari 2000, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 474.3/04/IV/2025 atas nama Joko Priyatno yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan tanggal 30 April 2025, di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 474/144/V/2025 atas nama Annisa Fitri Handayani yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Sitisari tanggal 27 Mei 2025, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. DEDEH SAODAH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan akta kematian untuk ayah kandung Pemohon yang bernama Joko Priyatno;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Joko Priyatno dengan ibu Kaesih Nur Mulyani;
- Bahwa setahu Saksi Joko Priyatno dengan ibu Kaesih Nur Mulyani memiliki satu anak kandung yaitu Pemohon saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau ayah Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 September 1999 karena sakit dan di kuburkan di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak mengurus surat waris Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MUHAMAD RAFIGHANI,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan akta kematian untuk ayah kandung Pemohon yang bernama Joko Priyatno;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Joko Priyatno dengan ibu Kaesih Nur Mulyani;
- Bahwa setahu Saksi Joko Priyatno dengan ibu Kaesih Nur Mulyani memiliki satu anak kandung yaitu Pemohon saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau ayah Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 September 1999 karena sakit dan di kuburkan di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak mengurus surat waris Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon bernama JOKO PRIYATNO dan KAESIH NUR MULYANI yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu : Anisa Fitri Handayani Binti Joko Priyatno bin Subana;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu JOKO PRIYATNO (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 SEPTEMBER,1999 di Jakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Jati Barang, kabupaten Indramayu;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum JOKO PRIYATNO belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum JOKO PRIYATNO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 306/Pdt.P /2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk pengurusan Akte Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama **JOKO PRIYATNO**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Penjabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3201076801990004, atas nama ANNISA FITRI HANDAYANI, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat / bertempat tinggal di **Perum PasPampres Blok A1 No2 Rt3/Rw8 Desa Situsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor**, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 306/Pdt.P /2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS RISWANDI dikarenakan kematian ayah kandung dari Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama **JOKO PRIYATNO** (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 SEPTEMBER 1999 di Jakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Jati Barang, kabupaten Indramayu hal tersebut berdasarkan **bukti P-5** yaitu Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 474.3/04/IV/2025 atas nama Joko Priyatno yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bendungan tanggal 30 April 2025 serta diperkuat pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian ayah kandung dari Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga belum diterbitkan akta kematiannya dan mencatatkannya serta saat ini sudah terlambat maka untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian ayah kandung dari Pemohon yang bernama **JOKO PRIYATNO** tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar dicatat pada register akta kematian dan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ayah kandung dari Pemohon yang bernama **JOKO PRIYATNO**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 306/Pdt.P /2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan Akte Kematian ayah kandung Pemohon atas nama JOKO PRIYATNO (Alm), yang telah meninggal dunia di Grogol Utara Jakarta Selatan pada tanggal 21 September 1999 karena sakit dan dikebumikan di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Kertas Maya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian Nomor 474.3/04/IV/2025 atas nama Joko Priyatno yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tanggal 30 April 2025;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Cibinong, Kabupten Bogor, Jawa Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama JOKO PRIYATNO tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 16 Juni 2025**, oleh RATIH WIDAYANTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh NIKEN IRAWATI, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niken Irawati, SH.MH.

Ratih Widayanti, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 306/Pdt.P /2025/PN Cbi



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya ATK	:	Rp.100.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.
	10.000,00		
4.	Biaya sumpah	:	-
5.	Biaya redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	+		

J u m l a h

: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);